



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 ביוני 2026

1956

ט"ז בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 19) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש).
התשפ"ו-2026 1414

הצעת חוק לתיקון סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 19) (חיפוש שלא על פי צו חיפוש), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 25 1. בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בסעיף 25 –

ד ב ר י ה ס ב ר

לסייע בקידום החקירה במהירות ולמנוע הסלמת אירועים אלימים, ומכאן הצורך לבצע חיפוש במקום באופן מיידי אף בלא צו שיפוטי. יודגש כי ביצוע חדרה לתוצרי המצלמה מחייב צו שיפוטי כדבעי.

המשותף לשתי העילות החדשות שנוספו בהוראת השעה הוא הצורך המיידי בביצוע החיפוש כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה בהעדר האפשרות להוציא צו שיפוטי, בלי שזה יסכל את תכלית החיפוש.

העילה הראשונה שנקבעה בהוראת השעה, בסעיף 25(ב)(1) לפקודה, נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום נשק או חלק מהותי בנשק העשוי לשמש ראיה לביצוע עבירה לפי סעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), אם אי-ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה. במסגרת בחינת הצורך בהפיכת הוראת השעה להוראת קבע נמצא כי עילה זו אינה נדרשת לעיגון בהוראת הקבע. זאת מכיוון שהסמכות לחיפוש בלא צו לצורך תפיסת נשק או חלק מהותי בנשק כבר מעוגנת בסעיף 25(א)(1) לפקודה אשר קובע כי: "יש לשוטף יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב". החוקת נשק או חלק מהותי בנשק שעשוי לשמש ראיה לפי סעיף 144 לחוק העונשין היא עבירת פשע, איז במקרה זה לשוטף יש גם יסוד להניח שמבצעים בבית או במקום עבירת פשע לפי סעיף 144 לחוק העונשין, ועל כן אין צורך בעילה נפרדת. בהתאם לזאת, במהלך תקופת הוראת השעה הפעילו השוטרים את סמכותם לחיפוש בלא צו גם מכוח סעיף 25(א)(1) לפקודה.

יוסבר כי עילה זו התווספה לראשונה להוראת השעה במתכונת רחבה יותר, ובתחילה נוסחה הסמכות כך: "יש חשד סביר כי מצוי שם נשק או חלק מהותי בנשק". ניסוח ראשוני זה יצר תוספת לסמכות הקיימת הדיוס בסעיף 25(א)(1) לפקודה כך שהרף להפעלת הסמכות בנוגע לעבירה עתידית היה "חשד סביר", ואילו סעיף 25(א)(1) האמור קובע רף של "זה מקרוב" אשר דורש ודאות גדולה יותר לכך שמבוצע שם פשע. משצומצמה הסמכות ובהוראת השעה עוגן רף של "חשד סביר זה מקרוב" נמצא כי פסקה (1) בסעיף 25(ב) לפקודה אינה מוסיפה סמכות על הסמכות שכבר קיימת בפקודה, כך שכאמור לעיל אין צורך בעיגון עילה זו בהוראת קבע.

העילה השנייה, הקבועה כיום בסעיף 25(ב)(2) לפקודה, שמוצע לעגן אותה בהוראת קבע בהצעת חוק זו,

ביום ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023) פורסם חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (להלן – חוק המאבק), ובמסגרתו תוקנו, בין השאר, פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן – הפקודה), וחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן – חוק השיפוט הצבאי).

בתיקון לפקודה תוקן, בהוראת שעה, סעיף 25 לפקודה שעניינו חיפוש שלא על פי צו חיפוש, והתווספו, בסעיף קטן (ב), שתי עילות חדשות אשר בהתקיימן שוטף מוסמך לערוך חיפוש בבית או במקום בלא צו (להלן – הוראת השעה). עילות אלה נוספו על ארבע העילות הקיימות בסעיף 25 לפקודה לביצוע חיפוש בלא צו בבית או במקום, והן: יש לשוטף יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב; תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה; אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה; או כי השוטף רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

בתיקון לחוק השיפוט הצבאי תוקן סעיף 247, שעניינו חיפוש על ידי שוטף צבאי ללא פקודה, ונקבע כי סמכויות שניתנו לשוטף בהוראת השעה (העילות החדשות שנקבעו) יינתנו, בשינויים מסוימים, גם לשוטף צבאי, בתקופתה של הוראת השעה.

חוק המאבק נחקק על רקע הפשיעה הגואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט, ומטרתו לפעול לצמצום מספרם של כלי הנשק הבלתי חוקיים המשמשים ארגוני פשיעה ופשיעה חמורה באמצעות מתן כלים למשטרת ישראל ולשאר רשויות אכיפת החוק להתמודד עם התופעה. מטרתה של הוראת השעה הייתה להעניק למשטרת ישראל כלי אכיפה אפקטיביים שיאפשרו לה לתפוס ראיות באופן מיידי גם בלא צו בית משפט, במקרים המתאימים, כאשר יש חשד שהראיות יועלמו או יושבושו; שיביאו לעלייה בשיעור פיענוח פשיעה חמורה ובהעמדה לדין כמו גם לעלייה בהיקף תפיסת כלי הנשק ואמצעי הלחימה הבלתי חוקיים ושירתתו עבריינים מלבצע עבירות אלה.

כמו כן, במקרים רבים של פשיעה חמורה המשטרה מתקשה להגיע לשיתוף הפעולה הנדרש לשם גביית ראיות ועדויות בשטח. עיקר הקושי באיתור החשודים בביצוע העבירות נובע משיבוש ראיות על ידי בעלי עניין, אשר מתבטא במחיקת המידע המצולם במצלמות המוצבות במקום ביצוע העבירה במרחב הפרטי, כגון בבתי עסק ובחצרות, או העלמתן של הראיות. פעמים רבות מתועדים במצלמות אלה האירוע הפלילי הנחקר או ראיות העשויות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס"ח התשפ"ה, עמ' 696.

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א), (ב) או 340(ב) לחוק העונשין, אם אי-ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) בסעיף קטן (ג) –

(א) ברישה, במקום "לפי סעיף קטן (ב)" יבוא "לפי סעיף קטן (א)(5)";

(ב) בפסקה (2), במקום "פסקת משנה" יבוא "פסקה";

(ג) פסקה (3) – תימחק;

(4) סעיף קטן (ד) – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

25(ב)(ד) לפקודה, במקרים רבים אכן נתפסו תיעוד או מצלמה וכן נשק המהווים חלק מחומרי החקירה, ובחלק מהמקרים הוגשו כתבי אישום.

סעיף 1 לפסקאות (1), (2) ו-(4)

לנוכח האמור לעיל, לקראת פקיעת הוראת השעה, מערכת אכיפת החוק הביעה עמדה שעל פיה יש לאפשר את המשך מתן הסמכות למשטרת ישראל לביצוע חיפושים בלא צו בהתאם לעילת המצלמות, ולעגנה כסמכות קבע. בהתאם לאמור, מוצע לתקן את סעיף 25 לפקודה ולקבוע בסעיף קטן (א)(5) את הסמכות לחיפוש בלא צו כאשר התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א), (ב) או 340(ב) לחוק העונשין, כך שתהיה חלק בלתי נפרד משאר סמכויות השוטר לחיפוש בלא צו.

בשל כך שהוראת השעה מתמצה ומבוקש לקבע את הסמכות האמורה כהוראת קבע, מוצע לבטל את סעיפים קטנים (ב) ו-(ד) המסדירים היבטים שאינם רלוונטיים עוד.

וזה לשון סעיף קטן (ב) שמוצע לבטלו:

"(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023) עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026) (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה), שוטר רשאי, בלא צו חיפוש, להיכנס ולחפש בכל בית או מקום אם –

(1) התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום נשק או חלק מהותי בנשק העשוי לשמש ראיה לביצוע עבירה לפי סעיף 144 לחוק העונשין, אם אי-ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה;

נוגעת למקרים שבהם התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א), (ב) או 340(ב) לחוק העונשין, אם אי-ביצוע החיפוש באופן מיידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מיידי כדי למנוע את העלמת הראיה או הפגיעה בה (להלן – עילת המצלמות). עבירת פשע חמור הוגדרה בהוראת השעה כעבירה שדינה מאסר 10 שנים או יותר או עבירה של סחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין.

נוסף על כך, מוצע לעגן את ההוראות המיוחדות שנקבעו בהוראת השעה בנוגע לעילת המצלמות כך שהחיפוש יבוצע לאחר קבלת אישור קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה, האישור יתועד בכתב ויכלול את הנסיבות והנימוקים לכך שהחיפוש נדרש באופן מיידי ובלא צו, והחיפוש יתועד באופן שייקבע בנהלי המשטרה.

הוראת השעה נקבעה בתחילה לתקופה של שנה החל מיום כ"ד באייר התשפ"ג (15 במאי 2023) והוארכה שלוש פעמים – בחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 16), התשפ"ד–2024, בחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 17), התשפ"ד–2025, ובחוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 18), התשפ"ה–2025, והיא עומדת בתוקף עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו (30 ביוני 2026).

במהלך תקופת הוראת השעה הוגשו דיווחים מטעם השר לביטחון לאומי כמו גם מטעם פרקליטות המדינה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת וליועצת המשפטית לממשלה, כמתחייב מהוראת השעה, אשר היה בהם כדי להעיד על התועלת שבהפעלת הסמכות לחיפוש בלא צו בעילות הקבועות בהוראת השעה. בד בבד עלה כי השימוש בסמכות נעשה בזהירות המתחייבת בהפעלת סמכויות מסוג זה. לפי הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף

(5) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "פשע חמור", בסופה יבוא "או עבירה של גביית דמי חסות לפי סעיף 428 לחוק העונשין".

תיקון חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955², בסעיף 247 – 2.

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969" יבוא "(בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש)";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (א)(3) ו-(ב)

לנוכח שינוי מיקום עילת המצלמות בסעיף 25 לפקודה, מסעיף קטן (ב)(2) לסעיף קטן (א)(5), מוצע לתקן את ההפניה ברישה של סעיף קטן (ג) לסעיף האמור, כך שהוראותיו יחולו על הפעלת הסמכות לפי עילת המצלמות בסעיף קטן (א)(5) המוצע, כפי שהיה בתקופת הוראת השעה.

אגב תיקון סעיף קטן (ג) מוצע לתקן טעות סופר שנפלה בפסקה (2) שבו.

לפסקה (ג)(3)

בהתאם למפורט בדברי ההסבר לסעיף 21 (להצעת החוק, מוצע שתימחק פסקה (3) בסעיף 25) המחילה את הוראות הפקודה לעניין חפצים שנתפסו לפי הוראת השעה. פסקה זו מתיתרת עקב כך שעילת המצלמות מעוגנת בחלק מהפקודה, והוראות הפקודה חלות עליה בלאו הכי. וזה נוסח הפסקה שמוצע למחוק:

"(3) נתגלה במהלך החיפוש חפץ שאינו נוגע לעבירה שבשלה ניתן האישור לחיפוש וחלים לגביו התנאים שבסעיף 32(א), רשאי השוטר לתפוס את החפץ, ומשתפסו – יביאו בפני שופט, והשוטף יצווה מה ייעשה בחפץ בהתאם להוראות הפרק הרביעי."

לפסקה (5)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ה) בסעיף 25 לפקודה ולהוסיף להגדרה "פשע חמור" את עבירת גביית דמי חסות לפי סעיף 428 לחוק העונשין, ובכך להוסיף עבירה זו לרשימת העבירות שבגין מופעלת הסמכות המוצעת בפסקה (1) להצעת החוק. סעיף 428 לחוק העונשין התווסף במסגרת חוק העונשין (תיקון מס' 146 והוראת שעה), התשפ"ג-2023, לאחר כניסת הוראת השעה לתוקף. היות שהוראת השעה כללה בהגדרת "פשע חמור" את עבירת הסחיטה באיומים, על רקע הפשיעה הגואה בחברה הישראלית בכלל ובחברה הערבית בפרט והקושי בגביית ראיות ועדויות בשטח בשל חוסר שיתוף פעולה עם המשטרה, מוצע לכלול גם את עבירת גביית דמי חסות לפי סעיף 428 לחוק העונשין, שכן היא מכילה יסודות עובדתיים דומים ונועדה להתמודד עם אותה תופעת פשיעה.

סעיף 2 סעיף 247(א) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי סמכויותיו של שוטר לפי סעיף 25 לפקודה יינתנו לשוטר צבאי, במקרים המפורטים בסעיף. על כן ובשל כך

(2) התעורר חשד סביר זה מקרוב שיש בבית או במקום תיעוד או מצלמה העשויים לשמש ראיה לביצוע פשע חמור או עבירה לפי סעיפים 144(א), (ב) או 340א(ב) לחוק העונשין, אם אי-ביצוע החיפוש באופן מידי יסכל את מטרת החיפוש, ולא ניתן לקבל צו חיפוש לנוכח הצורך לבצע את החיפוש באופן מידי כדי למנוע את העלמת הראייה או הפגיעה בה;

(3) אין בהוראות פסקאות (1) ו-(2) כדי לגרוע מסמכותו של שוטר לפי כל דין.

וזה לשון סעיף קטן (ד) שמוצע לבטלו:

"(ד) (1) השר לביטחון לאומי והמפקח הכללי של משטרת ישראל ידווחו בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת וליועץ המשפטי לממשלה, בהתאמה, ביום כ"ט באלול התשפ"ג (15 בספטמבר 2023), ביום ג' בטבת התשפ"ד (15 בדצמבר 2023), ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024), ביום ט' בתמוז התשפ"ד (15 ביולי 2024), ביום י"ד בחשוון התשפ"ה (15 בנובמבר 2024), ביום י"ז בשבט התשפ"ה (15 בפברואר 2025), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025), ביום כ"ב בחשוון התשפ"ו (13 בנובמבר 2025), ביום כ"ח בשבט התשפ"ו (15 בפברואר 2026) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026), על כל אלה, לגבי התקופה שקדמה למועד הדיווח:

(א) מספר האישורים לחיפוש ללא צו שניתנו לפי סעיף קטן (ב) והעבירות שבשלהן ניתנו האישורים;

(ב) מספר החיפושים שבהם נמצאו נשק, תיעוד או מצלמה לפי סעיף קטן (ב);

(ג) מספר כלי הנשק שנתפסו לפי סעיף קטן (ב)(1);

(ד) מספר הבקשות שהוגשו לבית המשפט כדי שיצווה מה ייעשה בחפץ לפי סעיף קטן (ג);

(2) פרקליט המדינה ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על מספר כתבי האישום שהוגשו בתיקים שבהם בוצע חיפוש לפי הוראות סעיף קטן (ב); דיווח כאמור יימסר ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024), ביום י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025) וביום ט"ז באייר התשפ"ו (3 במאי 2026).

² ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשפ"ה, עמ' 696.

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) הוראות סעיף 25(ג) לפקודת מעצר וחיפוש יחולו לעניין חיפוש לפי סעיף 25(א)(5) לפקודה האמורה כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (א), בשינויים המחויבים ובשינויים האלה:

(1) הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה יהיו נתונות

לקצין משטרה צבאית בדרגת סרן לפחות והנושא תקן רב־סרן;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף 249, החיפוש לפי סעיף 25(א)(5) לפקודת

מעצר וחיפוש יתועד באופן שייקבע בנוהלי המשטרה הצבאית."

ד ב ר י ה ס ב ר

25(ג) לפקודה, בעניין התאמת הגורם המוסמך לאשר את החיפוש לפי עילת המצלמות במשטרה הצבאית, וכן בעניין תיעוד החיפוש בנוהלי המשטרה הצבאית.

שהתיקון המוצע בסעיף 1 להצעת החוק מעגן את עילת המצלמות בסעיף 25 לפקודה, לשוטר צבאי יש סמכות לבצע חיפוש בלא פקודה גם בשל עילת המצלמות. משום כך מוצע להחיל בשינויים המחויבים את הוראות סעיף

